

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL SALARIO

Capítulo I.- Generalidades

Artículo 1. El presente Reglamento establece las atribuciones y responsabilidades de los Representantes ante la Comisión Nacional y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario.

Asimismo, determina las normas y lineamientos generales que deben aplicarse en la autorización de créditos a los trabajadores para la adquisición de bienes y servicios, en las mejores condiciones de precio tendientes a fortalecer su poder de compra, de conformidad con la Cláusula 141 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo.

Artículo 2. La Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario, funcionará como un órgano normativo, de control, apoyo y supervisión en el funcionamiento de las Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario.

Artículo 3. Tendrán derecho a solicitar y obtener crédito a través de la Comisión y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario, los trabajadores de base y de confianza, así como los becados y becarios que sean trabajadores de base; jubilados y pensionados de conformidad con el Procedimiento para la Expedición de Vales de Comisión Paritaria.

Los trabajadores con diferente tipo de contratación a la señalada en el párrafo anterior, únicamente podrán realizar operaciones de contado, obteniendo los beneficios de los descuentos pactados con las Casas Comerciales.

Capítulo II.- De la Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario y Subcomisiones

Artículo 4. La Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario, se integrará por un Representante del Instituto, y un Representante del Sindicato, que serán designados libremente por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, respectivamente.

En cada Delegación Regional y Estatal funcionará una Subcomisión Paritaria de Protección al Salario y se integrará por un Representante del Instituto y un Representante del Sindicato designados libremente por el Delegado Estatal o Regional y por el Comité Ejecutivo Seccional o Delegacional Foráneo Autónomo, respectivamente.

Ambas designaciones se harán del conocimiento de las partes quienes podrán remover libremente a sus representantes.

Artículo 5. Los Representantes ante la Comisión Nacional y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario, tendrán iguales derechos y obligaciones en cuanto a las funciones que les correspondan.

Artículo 6. Los Representantes ante las Subcomisiones, dependerán normativamente de la Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario.

REGLAMENTOS

Artículo 7. El domicilio de la Comisión Nacional y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario, será el del Instituto, y dispondrán de una plantilla de personal autorizada y adecuada a sus necesidades, local, mobiliario y equipo necesario para dar cumplimiento a su operación.

Artículo 8. El personal adscrito a la Comisión Nacional y Subcomisiones dependerá administrativamente del Instituto y podrán ser objeto de supervisión por parte de Auditoría General, de la Contraloría General y de otros órganos que tengan competencia para ello.

Capítulo III.- De las funciones, facultades y obligaciones de la Comisión Nacional y de las Subcomisiones

Artículo 9. La Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario, tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. Elaborar las normas y los procedimientos operativos de la Comisión Nacional y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario;

II. Seleccionar los establecimientos comerciales que más convengan a los intereses del trabajador;

III. Negociar y formular los proyectos de convenio o contratos de contado o de crédito a celebrarse con las Casas Comerciales que ofrezcan sus productos o servicios a los trabajadores del Instituto, en forma temporal o definitiva conforme a las normas establecidas;

IV. Presentar a consideración de la Jefatura de Servicios Legales los proyectos de convenio o contrato a celebrarse con las empresas o prestadores de servicios de acuerdo a las normas establecidas, para su revisión y en su caso aprobación del mismo;

V. Tramitar ante las autoridades legales competentes del Instituto la aceptación de los títulos que documenten el crédito ejercido por los trabajadores en las Casas Comerciales, conforme a los convenios o contratos celebrados;

VI. Recibir, autorizar y tramitar las solicitudes de crédito presentadas por los trabajadores y expedir el vale correspondiente;

VII. Ordenar las deducciones quincenales que deben hacerse a los salarios de los trabajadores para el pago de los créditos a su cargo, así como la suspensión, ajuste o reintegro, según sea el caso;

VIII. Atender y resolver las consultas que les sean formuladas por las Casas Comerciales que tengan concertados convenios o contratos de crédito con la Comisión o, con aquellas que manifiesten interés en celebrarlos;

IX. Vigilar la aplicación de las normas y procedimientos autorizados para el funcionamiento de las Subcomisiones;

X. Vigilar que los Contratos o Convenios que celebren las Subcomisiones con las Casas Comerciales se ajusten a las normas establecidas en el presente Reglamento y a otros ordenamientos en la materia;

XI. Atender y resolver las consultas que les sean formuladas por las Subcomisiones y las Casas Comerciales;



REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL SALARIO

XII. Difundir la relación de Casas Comerciales con las que se hayan celebrado convenio o contrato de crédito;

XIII. Actuar como árbitro y resolver en definitiva los casos de discrepancia que surjan entre los Representantes ante las Subcomisiones; y

XIV. Participar con otras dependencias del Instituto en la elaboración y aprobación de las normas inherentes a la Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario.

Artículo 10. Las Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario, tendrán las siguientes funciones y facultades:

I. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos para su funcionamiento, así como con las resoluciones de la Comisión Nacional;

II. Enviar a la Comisión Nacional para su resolución los casos de discrepancia que surjan entre ambos representantes;

III. Seleccionar los establecimientos comerciales que más convengan a los intereses del trabajador, en el ámbito de su circunscripción;

IV. Negociar y formular los proyectos de convenio o contratos de contado o de crédito a celebrarse con las Casas Comerciales que ofrezcan sus productos o servicios a los trabajadores del Instituto en forma temporal o definitiva conforme a las normas establecidas;

V. Presentar a consideración de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos y de Seguridad en el Trabajo los proyectos de convenio o contratos a celebrarse con las empresas o prestadores de servicio de acuerdo a las normas establecidas, para su revisión y en su caso aprobación del mismo;

VI. Tramitar ante las autoridades legales competentes del Instituto la aceptación de los títulos que documenten el crédito ejercido por los trabajadores en las Casas Comerciales, conforme a los convenios o contratos celebrados;

VII. Recibir, autorizar y tramitar las solicitudes de crédito presentadas por los trabajadores y expedir el vale correspondiente;

VIII. Ordenar las deducciones quincenales que deben hacerse a los salarios de los trabajadores para el pago de los créditos a su cargo, así como la suspensión, ajuste o reintegro, según sea el caso;

IX. Atender y resolver las consultas que le sean formuladas por las Casas Comerciales que tengan concertados convenios o contratos de crédito con la Comisión o Subcomisión, o con aquellas que manifiesten interés en celebrarlos; y

X. Difundir la relación de Casas Comerciales con las que se hayan celebrado convenio o contrato de crédito, así como las condiciones de crédito y descuentos pactados.

Capítulo IV.- De los Contratos o Convenios de Crédito con las Casas Comerciales

Artículo 11. El Representante del Sindicato al proponer las Casas Comerciales para su posible contratación procurará que dichas casas sean:



- I. Las de mayor solvencia moral, económica y de prestigio reconocido;
- II. Las que ofrezcan artículos de la mejor calidad y precio;
- III. Las que concedan mayores descuentos en las compras a contado y a crédito;
- IV. Las que acepten plazos razonables para cubrir los créditos concedidos; y
- V. Las que más faciliten los trámites en compras a contado y crédito.

Artículo 12. Los contratos o convenios de crédito que se celebren se ajustarán al modelo aprobado por la Jefatura de Servicios Legales, y serán firmados invariablemente por el Representante Legal del Instituto y el Representante Legal de la empresa que se contrate, con el visto bueno de los Representantes ante la Comisión Nacional y/o Subcomisiones Paritarias.

Artículo 13. En los contratos o convenios que se celebren con las Casas Comerciales, deberá estipularse que los títulos de crédito que avale el Instituto, tendrán el carácter de no negociables.

Artículo 14. La Comisión Nacional y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario, revisarán periódicamente los contratos o convenios de crédito que tengan celebrados con las Casas Comerciales para su actualización y, en su caso, determinar cuales no cumplen con el objetivo que originó su celebración a efecto de darlos por terminados.

Artículo 15. Se considera que los convenios o contratos de crédito a que alude el artículo anterior no cumplen su objetivo, cuando se presente cualquiera de las siguientes causas:

- I. Cuando una Casa Comercial no efectúe operaciones en el lapso de un año, de tal forma que indique que los trabajadores del Instituto con derecho a la prestación, no tienen interés en realizar compras;
- II. Cuando el número de vales cancelados por los trabajadores sea mayor que el número de vales ejercidos;
- III. Cuando no proporcionen a los trabajadores la debida atención y servicio al realizar la compra;
- IV. Cuando la Casa Comercial deje de cumplir con las Cláusulas y garantías del contrato o convenio de crédito; y
- V. Cuando reiteradamente se reciban quejas de los trabajadores por la mala calidad de los bienes o servicios, o por el incumplimiento de la Casa Comercial en la entrega de los artículos contratados.

Artículo 16. Cuando concorra cualquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, u otras análogas, la Comisión Nacional o Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario las notificarán al Instituto, quien por conducto de la Jefatura de Servicios Legales o Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, según corresponda, suspenderá o en su caso, rescindirá el convenio o contrato que se haya celebrado con la Casa Comercial, dándole aviso por escrito con treinta días de anticipación e informando a la Comisión

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL SALARIO

Nacional y Subcomisiones Paritarias de Protección al Salario respectivas.

Artículo 17. Los vales tendrán una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 18. El importe de los créditos que se otorguen a los trabajadores serán descontados de sus salarios en el número de quincenas autorizadas en su solicitud de crédito y de acuerdo a las condiciones pactadas con las Casas Comerciales.

Capítulo V.- De las Prohibiciones y Sanciones

Artículo 19. La Comisión Nacional y las Subcomisiones por ningún motivo manejarán dinero en efectivo.

Artículo 20. Por ningún motivo los trabajadores podrán negociar los vales que les sean autorizados.

Artículo 21. Los trabajadores que hagan uso indebido de los vales o contravengan lo dispuesto en este Reglamento serán reportados a la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta Disciplinaria, según sea el caso, para los efectos que correspondan.

Artículo 22. Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por la Comisión Nacional Paritaria de Protección al Salario.

Se firma el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Director General

Lic. Borsalino González Andrade
Director de Administración

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Directora Jurídica

Lic. Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta
Directora de Incorporación y Recaudación

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Directora de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Director de Prestaciones Económicas y Sociales

Lic. Javier Guerrero García
Director de Operación y Evaluación

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Director de Finanzas

